RESOLUÇÃO Nº 01 /2024

DE 16 DE ABRIL DE 2024

"*Dispõe sobre o artigo 129 da Constituição Bandeirante*".

CONSIDERANDO os direitos assegurados no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO que o referido artigo 129 está inserido na Seção I do Capítulo II da Constituição Bandeirante, cujos artigos têm aplicação estendida aos servidores públicos tanto estaduais quanto municipais, conforme jurisprudência;

CONSIDERANDO que os direitos previstos no artigo 129 da Carta Bandeirante têm aplicação reconhecida aos empregados públicos municipais, conforme jurisprudência;

CONSIDERANDO que o referido artigo 129 tem aplicação imediata e independente de regulamentação, conforme a jurisprudência;

CONSIDERANDO os inúmeros julgados, dentre eles a Apelação Nº 0172283-54.2008.8.26.0000, a Apelação Nº 0020120-85.2012.8.26.0053, a Apelação Nº 1009698-75.2016.8.26.0576, a Apelação Nº 0041760-64.2011.8.26.0576, a Apelação Nº 0004221-18.2010.8.26.0053, a Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 2030082-92.2014.8.26.0000 e a Apelação em Mandado de Segurança Nº 1000357-77.2023.8.26.0447, de 14 de dezembro de 2023, todas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

Rua Cruzeiro do Sul, Nº 225, Centro, PINHALZINHO - Estado de São Paulo - CEP 12.995-000
www.camarapinhalzinho.sp.gov.br Fone: (11) 4018-4286

CONSIDERANDO o Recurso de Revista Nº 1367-47.2007.5.15.0042, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista Nº 103840-25.2007.5.15.0103, todos do Tribunal Superior do Trabalho;

CONSIDERANDO a competência exclusiva desta Câmara Municipal para dispor sobre seus servidores.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO**, Estado de São Paulo aprovou e eu, **JOSÉ RICARDO KIOTA**, **PRESIDENTE DA CÂMARA**, com base no art. 48, I, "e" do Regimento Interno, promulgo a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Aplica-se o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo aos servidores do Legislativo Municipal, em obediência à Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso XI, bem como à Lei Orgânica do Município, em seu ao artigo 81, inciso XV, e à Lei Complementar n.º 03/2015, de 17 de junho de 2015 e suas alterações posteriores.

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhalzinho, 16 de Abril de 2024.

José Ricardo Kiota
Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho - SP

Publicado em D.O.M em 17 / 04 / 2024 - Edição nº 804/2024

Rua Cruzeiro do Sul, Nº 225, Centro, PINHALZINHO - Estado de São Paulo - CEP 12.995-000
www.camarapinhalzinho.sp.gov.br Fone: (11) 4018-4286